

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5604/2536

นาง เพ็ญศรี สุวรรณ
กรมที่ดิน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 150, มาตรา ตาราง 1

โจทก์ฟ้องกล่าวอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์กรมที่ดินจำเลยให้การโต้เถียงว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินอันเป็นการพิพาทกันด้วยสิทธิในที่ดินจึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ โจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาลอย่างคดีมีทุนทรัพย์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 62 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เดิมโจทก์กับจำเลยที่ 4 ต่างครอบครองที่ดินเป็นสัดส่วนมีแนวเขตที่ดินติดต่อกันชัดเจนแน่นอน ต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2518 จำเลยที่ 1 ได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ 4604 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 39 ไร่ 3 งาน 29 เศษ 9 ส่วน 10 ตารางวา ให้แก่จำเลยที่ 2 ที่ 3 เพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ 4 รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์เป็นเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 20 เศษ 1 ส่วน 10 ตารางวา นอกจากนี้จำเลยที่ 4 ยังได้นำป้ายแสดงแนวเขตไปปักรูกล้ำในที่ดินของโจทก์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2529 โจทก์ขอให้จำเลยที่ 1 ออกโฉนดให้ในที่ดินของโจทก์ จึงทราบว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่ดินของโจทก์บางส่วนโดย

ไม่มีสิทธิตามกฎหมาย ทำให้โจทก์ไม่อาจขออนุญาตที่ดินได้ตามจำนวนที่ดินที่ โจทก์เป็นเจ้าของ ขอศาลพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 20 1 เศษ 10 ตารางวา เป็นของโจทก์และให้จำเลยทั้งสี่ดำเนินการเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่ หลวงในส่วนที่รูกล้ำ และห้ามเกี่ยวข้องใด ๆ ในที่ดินของโจทก์หากจำเลยทั้งสี่ไม่ ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาและให้จำเลยที่ 4 รื้อถอนป้าย แสดงแนวเขตที่รูกล้ำที่ดินของโจทก์หากจำเลยที่ 4 ไม่ดำเนินการให้โจทก์เป็นผู้รื้อ ถอนป้ายโดยจำเลยที่ 4 เป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ไม่มีอำนาจหน้าที่ออกหรือเพิกถอน หนังสือสำคัญที่หลวง เพราะเป็นอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินเท่านั้น โจทก์จึงไม่มี อำนาจฟ้อง ที่ดินพิพาทขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ใช้ในราชการจำเลยที่ 4 ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้ดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ที่พิพาทไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ คดีโจทก์ขาดอายุ ความ เพราะฟ้องร้องเกิน 1 ปีนับแต่วันถูกแย่งการครอบครอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัย "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ที่ดินของโจทก์ตามหนังสือ รับรองการทำประโยชน์ เอกสารหมาย จ.1กับที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เอกสารหมาย จ.2มีแนวเขตทับหรือเหลื่อมล้ำกันเป็นเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน20 เศษ 1 ส่วน 10 ตารางวา ตามแผนที่เอกสารหมาย จ.3ปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่า จำเลยออก หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแสดงแนวเขตรูกล้ำเข้าไปทับที่ดินของโจทก์ตามฟ้อง หรือไม่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า แนวเขตที่ดินพิพาทตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เอกสารหมาย จ.2 ได้มีการรังวัดมาตามทะเบียนที่ดินเอกสารหมาย ล.3 ที่ได้ทำขึ้น

ไว้ในปี 2502 ก่อนมีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข 1 ซึ่งออกเมื่อปี 2510 การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเอกสารหมายเลข 2 ที่พิพาทแนวเขตที่ดินจึงไม่ทับที่ดินของโจทก์ตามฟ้อง ที่โจทก์ฎีกาว่าได้มีการครอบครองทำประโยชน์จนออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท จึงถือว่าผู้ครอบครองได้สิทธิครอบครองในที่ดินและจำเลยที่ 4 ยังได้ขอแบ่งเวนคืนที่ดินในส่วนที่พิพาทด้านทิศตะวันออกซึ่งอยู่ติดกับถนนมิตรภาพ เมื่อปี 2514 ตามหนังสือเรื่องขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทแบ่งเวนคืนคำขอแบ่งเวนคืน บันทึกถ้อยคำ 2 ฉบับ และประกาศที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องมีผู้ขอแบ่งเวนคืนที่ดิน เอกสารหมายเลข 8, 9, 10, 11 และ 12 ตามลำดับ เท่ากับเป็นการยอมรับแนวเขตที่ดินของโจทก์ในส่วนที่พิพาทแนวเขตที่ติดกับที่ดินของจำเลยที่ 4 จึงมิได้เสื่อมล้ำกันนั้น เห็นว่า ที่ดินพิพาทตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเอกสารหมายเลข 2 อธิบดีกรมที่ดินออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 ตรี เมื่อปี 2518 มีข้อความระบุว่าเพื่อแสดงเขตที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ดังนั้นเมื่อการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเอกสารหมายเลข 2 ได้รังวัดตามรูปที่ดินตามทะเบียนที่ดินเอกสารหมายเลข 3 ซึ่งทำขึ้นไว้ในปี 2502 ถือได้ว่ามีหลักฐานแสดงว่าที่ดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมาก่อนที่ดินของโจทก์จะมีการขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ที่ดินพิพาทจึงโอนให้แก่กันได้เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาเมื่อที่ดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แม้โจทก์จะครอบครองมาและได้รับหนังสือรับรองการทำประโยชน์แล้วก็ได้สิทธิครอบครองและใช้ยื่นฝ่ายจำเลยไม่ได้ ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น และที่โจทก์ฎีกาว่าประกาศกระทรวงคมนาคมเอกสารหมายเลข 4 ที่สงวนที่ดินรกร้างว่างเปล่าไว้ไม่มีแผนที่ท้ายประกาศ และระบุตำบลคนละตำบลกับที่ดินพิพาท แต่ศาลล่างทั้งสองฟังว่าเอกสารหมายเลข 3 อ้างอิงมาจากประกาศกระทรวงคมนาคมเอกสารหมายเลข 4 จึงไม่ถูกต้องและฟังไม่ได้ว่าที่ดินตามประกาศ

หมายเหตุ